SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3103548 - SC (2025/0422668-4)

RELATOR	:	**MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES**
RECORRENTE	:	GIULIANO LOPES BARZAN FILHO
ADVOGADO	:	PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. ALTA VELOCIDADE. APARENTE FUGA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA POSSE DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA N. 280 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão que negou provimento a recurso especial.

O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fls. 6305-6306):

> PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770

> 1. É legítima a busca veicular quando precedida de fundadas razões, objetivamente aferíveis, aptas a evidenciar a existência de elementos concretos indicativos da prática de infração penal, o que se evidenciou no caso concreto.
> 2. Inviável o novo exame do pedido de incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto a matéria já foi apreciada por esta Corte Superior, configurando inadmissível reiteração.
> 3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial deixa de indicar os dispositivos legais tidos por violados e de demonstrar, de forma específica, em que consistiria a alegada ofensa, impedindo a exata compreensão da controvérsia.
> 4. Agravo regimental improvido.

A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, X, XXXV, LIV, LV, LVI, LVII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que a busca veicular foi realizada sem justa causa prévia, não sendo possível convalidá-la retroativamente pela confissão obtida durante a própria abordagem, o que tornaria ilícita a prova e suas derivações.

Afirma que o precedente do Tema 280 teria sido aplicado em sentido contrário à sua *ratio*, pois exige controle judicial e existência de elementos indicativos de crime antes da diligência, o que não se verificou no caso.

Argumenta que o afastamento do tráfico privilegiado apoiou-se em presunção extraída de diálogos de celular não submetidos a processo próprio, contrariando orientação que veda o uso de elementos não definitivos para agravar a resposta penal.

Expõe que houve negativa de prestação jurisdicional quanto à detração penal, porque o recurso especial indicou de forma clara o fundamento legal pertinente e, ainda assim, o tema não foi apreciado sob óbice formal indevido.

Ressalta que o juízo sentenciante deveria computar, de modo fundamentado, a prisão preventiva e o recolhimento domiciliar noturno para fins de fixação do regime inicial, não podendo transferir essa tarefa ao juízo da execução.

Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 6352-6355.

É o relatório.

O presente recurso foi interposto contra acórdão do STJ segundo o qual a condução de veículo com película proibida (escura), em alta velocidade, na frente de base da Polícia Rodoviária Federal, em aparente tentativa de fuga, constitui fundada suspeita passível de justificar a busca veicular/pessoal.

Ao assim decidir, constata-se que esta Corte Superior de Justiça acompanhou a firme jurisprudência do STF.

A propósito:

> PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770

AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.
(ARE n. 1493264 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 4/7/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
II - Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.
III - Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes.
[...]
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC n. 231111 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Desse modo, estando o acórdão recorrido na mesma direção entendimento firmado pela Suprema Corte, é inviável a admissão da insurgência.

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:

> [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:

> O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.

No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 6319-6323):

> (...)
> Por fim, quanto à detração, extrai-se do acórdão (fls. 6.187-6.188, grifei):
>
> 5 – Da detração
>
> A defesa requer, ainda, **a detração do período em que o apelante esteve preso provisoriamente (nos termos do art. 387, §2°, do Código Penal) e a consequente fixação do regime semiaberto** para o resgate da reprimenda corporal.
>
> Todavia, novamente sem razão.
>
> É ressabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca da detração, fixou o Tema 1.155, ocasião que fixou as seguintes teses:
>
> 1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o *status libertatis* do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
>
> 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.
>
> **3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.**
>
> Sem maiores delongas, tendo em vista que o Apelante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no **dia 28.1.2023 (evento 1, INQ1), e permaneceu segregado até**

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770

> **24.04.2023,** quando foi-lhe **deferida a liberdade provisória, mediante a observância de medidas cautelares** (evento 64, TERMOAUD1): Ante o exposto, com fundamento no art. 310, III, do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA A GIULIANO LOPES BARZAN FILHO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
> a) comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar suas atividades, inclusive alterações de endereço, e comparecimento a todos os atos processuais;
> **b) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h do dia seguinte;**
> c) monitoramento eletrônico pelo prazo mínimo de 90 dias, a fim de fiscalizar o recolhimento noturno e o cumprimento da manutenção do endereço na cidade de residência ou trabalho.
> **Intime-se o acusado GIULIANO LOPES BARZAN FILHO para informar se aceita o monitoramento eletrônico, se não estiver preso por outro feito, a fim de que seja fiscalizada a medida cautelar de recolhimento à residência no período noturno todos os dias (22h às 6h).**
> O prazo inicial da medida de monitoramento será de 90 (noventa) dias, permitida sua prorrogação. Transcorrido o prazo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da reavaliação da necessidade e da adequação da medida cautelar.
> As referidas medidas cautelares permaneceram vigentes até a prolação da sentença, em 17.10.2024, ocasião que foi deferido ao recorrente direito de recorrer em liberdade, sem aplicação de medidas cautelares (evento 194, SENT1).
> Nesse sentido, **tem-se que o período de prisão preventiva corresponde a 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias.**
> **Quanto ao período de recolhimento domiciliar noturno, tem-se que perdurou de 24.4.2023 até 17.10.2024, com período de efetiva constrição de liberdade de 8 (oito) horas diárias.**
> **Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a conversão das horas de recolhimento domiciliar noturno em dias para a contagem da detração da pena.**
> Assim, tem-se que, mantida a dosimetria, o período de recolhimento, ainda que considerado em conjunto com o período de segregação cautelar, é insuficiente para o abrandamento do regime inicial e, portanto, deverá ser considerado pelo juízo da execução para fins de futura progressão de regime prisional.

Alega a defesa que o recorrente faria jus à detração de 1 ano, 2 meses e 29 dias, sendo 2 meses e 27 dias de prisão preventiva e 1 ano e 2 dias de restrição de liberdade (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar).

No entanto, a admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que teria havido descumprimento de norma legal.

Por isso, o recurso especial é deficiente em sua fundamentação, uma vez que não foi atendido o referido ônus recursal, o que impede a exata compreensão da controvérsia. O caso, assim, é

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770

de aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

A propósito:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. *HABEAS CORPUS* DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> 1. O recurso especial é deficiente, pois a parte deixou de indicar o dispositivo legal pertinente à matéria e tido por violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
>
> 2. A concessão de *habeas corpus* de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade.
>
> 3. Agravo regimental não provido.
>
> (AgRg no AREsp n. 2.830.439/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)
>
> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
>
> 2. O recorrente não indicou quais dispositivos de lei federal teriam sido violados, nem fundamentou adequadamente o pedido de absolvição ou a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
>
> II. Questão em discussão
>
> 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados e a deficiência de fundamentação do recurso especial impedem o seu conhecimento.
>
> III. Razões de decidir
>
> 4. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
>
> 5. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
>
> IV. Dispositivo e tese
>
> 6. Agravo regimental improvido.
>
> Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial. 2. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
>
> Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, §4º; CF/1988, art. 105, III, "a".
>
> Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 518; STJ, AgRg no AREsp 2.105.869/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/9/2022; STJ, AgRg no

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770

> AREsp 2.128.151/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2022.
> (AgRg no AREsp n. 2.671.771/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Ademais, o Tribunal de origem julgou o recurso conforme o Tema n. 1.155 do STJ, assentando que deve haver a conversão das horas de recolhimento para dias, a fim de contar a detração. O recorrente, por outro lado, simplesmente alega que todo o período em que foi aplicada a medida cautelar, sem conversão, deve ser contabilizado, o que não está de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça.

Cabe ressaltar que, de acordo com os elementos constantes dos autos, ao recorrente foi aplicada pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão no regime semiaberto. Ainda que fosse considerada a forma de cálculo adotada pelo recorrente, sem a conversão das horas de recolhimento em dias, o montante obtido seria insuficiente para permitir o abrandamento do regime.

Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.

Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.

Registre-se ainda que o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.

No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:

> A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
> (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770

Essa é a conclusão consolidada no Tema n. 895, no qual a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

> A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
>
> (RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/5/2016, DJe de 16/6/2016.)

O entendimento em tela foi adotado sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dependeria da superação de óbices processuais, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de setembro de 2026.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Vice-Presidente

Documento eletrônico VDA60225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 10:00:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/09/2026 09:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2026. Código de Controle do Documento: 1c732b03-e72e-4ba9-8dd3-4ee80fe90770